

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5520/2538	นาย สุจินต์ เตโชติอัศนีย์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
		โจทก์
	นาย ประพนธ์ กนกพรวสิน	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย จักรสิทธิ์ มณีพลอยเพชร	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5)

คดีนี้โจทก์และโจทก์ร่วมฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและจำเลยร่วมออกจากตึกแถว
พิพาทโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าสร้างและสัญญาเช่าระหว่างโจทก์ร่วมกับโจทก์
เมื่อปรากฏว่าคดีแพ่งหมายเลขแดงที่7416/2529ของศาลชั้นต้นถึงที่สุดโดยศาลฎีกา
พิพากษาให้เพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้างระหว่างอ. กับโจทก์และเพิกถอนสัญญา
เช่าระหว่างโจทก์ร่วมกับโจทก์ซึ่งมีผลเสมือนไม่มีการโอนสิทธิการเช่าที่ดินของโจทก์
ร่วมเพื่อสร้างตึกแถวแล้วยกกรรมสิทธิในตึกแถวนั้นให้โจทก์ร่วมและไม่มีสัญญาเช่า
ระหว่างโจทก์ร่วมกับโจทก์โจทก์ร่วมและโจทก์ยังไม่มีสิทธิอย่างใดในตึกแถวพิพาท
โจทก์ร่วมและโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2527 โจทก์ทำสัญญาเช่าตึกแถว 2 คูหา บนที่ดินแปลงหมายเลข 21 ตำบลในตลกเหนือสะพานบางรักแขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้เข้าครอบครองตึกแถวตั้งแต่วันทำสัญญาต่อมาประมาณเดือนพฤศจิกายน 2527 จำเลยและบริวารเข้าไปอยู่อาศัยในตึกแถวโดยไม่มีสิทธิ ทำให้โจทก์เสียหาย โดยโจทก์ประสงค์จะใช้ตึกแถวประกอบการค้าอัญมณีและส่งออกจะมีรายได้เดือนละประมาณ 500,000 บาท ขอดิดค่าเสียหายตั้งแต่เดือนละเมิดจนถึงวันฟ้องจำนวน 1,500,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายสิ่งของออกไปจากตึกแถวพิพาท และให้ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 1,500,000 บาท และต่อไปเดือนละ 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวพิพาท

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้มีสิทธิการเช่ารายที่ฟ้องที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของตึกแถวพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำสัญญาเช่าสร้างกับผู้มีชื่อโดยมีข้อตกลงว่า ผู้เช่าจะต้องสร้างตึกแถวลงในที่ดินดังกล่าวแล้วยกกรรมสิทธิ์ให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ผู้เช่ามีสิทธิเช่าตึกแถวดังกล่าวเป็นเวลา 11 ปี แล้วผู้มีชื่อโอนสิทธิการเช่าสร้างให้แก่นายอภิชาติ เพื่องฟูวนิช ต่อมานายอภิชาติได้โอนสิทธิการเช่าสร้างให้แก่นายจักรสิทธิ์ มณีพลอยเพชรนายอภิชาติและนายจักรสิทธิ์ได้ไปยื่นเรื่องราวการโอนและแจ้งการโอนเป็นหนังสือต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนเรื่องการโอน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ขัดข้องและได้เรียกเงินประกันค่าโอนไว้แล้วจะเรียกนายจักรสิทธิ์มาทำสัญญาต่อไป หลังจากนั้นนายจักรสิทธิ์ไปติดตามเรื่องจึงทราบว่าโจทก์กับนายอภิชาติและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สมคบกันโอนสิทธิการเช่าสร้างให้แก่โจทก์โดยไม่สุจริต นายจักรสิทธิ์ได้ฟ้องโจทก์นายอภิชาติและ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอให้เพิกถอนการโอนและการเช่าตามคดี
แพ่งหมายเลขดำที่ 16378/2527 ของศาลชั้นต้นนายจักรสิทธิ์มีสิทธิการเช่าดีกว่า
โจทก์ นอกจากนี้โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองและไม่เคยเข้าครอบครองตึกแถวพิพาท
เพราะจำเลยและนายจักรสิทธิ์เป็นผู้ครอบครองตลอดมานับตั้งแต่สร้างเสร็จจนถึง
ปัจจุบัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด
ต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าเป็น
โจทก์ร่วม และเรียกนายจักรสิทธิ์ มณีพลอยเพชรเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้น
อนุญาต

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องว่า ตึกแถวพิพาทปลูกอยู่ที่ดินของโจทก์ร่วม โดยโจทก์
ร่วมเป็นผู้ขออนุญาตปลูกสร้างและได้ทำสัญญาให้โจทก์เช่าโดยให้โจทก์เป็นผู้
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 300 วันและโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้วยก
กรรมสิทธิ์ตึกแถวให้เป็นของโจทก์ร่วมทันทีที่สร้างเสร็จ และโจทก์ร่วมยอมให้เช่า
ตึกแถวได้นาน 11 ปี นอกจากนี้โจทก์ร่วมขอถือเอาคำฟ้องของโจทก์ขอให้ขับไล่
จำเลยและให้ขนย้ายทรัพย์สินไปจากตึกแถวพิพาทห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยร่วมให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ยังไม่ได้ครอบครองตึกแถวพิพาท จึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง เดิม นางสาวรณาสิงห์จาวลาได้ทำสัญญากับโจทก์ร่วมสร้างตึกแถว
พิพาทในที่ดินของโจทก์ร่วมต่อมานางสุวรรณาได้โอนสิทธิเช่าสร้างให้นายอภิชาติฟู
เฟื่องวณิช เป็นผู้สร้างแทน นายอภิชาติประสบปัญหาการเงินจึงโอนสิทธิตามสัญญา
เช่าสร้างให้จำเลยร่วมในราคา 3,000,000 บาทจำเลยร่วมได้ชำระค่าตอบแทนและได้
บอกกล่าวการโอนให้โจทก์ร่วมทราบแล้ว เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ต้นเดือนกันยายน
2527 จำเลยร่วมได้ให้จำเลยและครอบครัวเข้ามาอยู่ตั้งแต่นั้นมา ครั้นจำเลยร่วม

ติดตามเรื่องได้ทราบว่าโจทก์ โจทก์ร่วมและนายอภิชาติสมคบกันโดยไม่สุจริต
ยกเลิกการโอนเลิกการเช่าของจำเลยร่วมให้โจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิและเป็นผู้เช่าทั้ง
ที่ดินแถวพิพาทยังสร้างไม่เสร็จโดยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยร่วมมีสิทธิดีกว่า จำเลยร่วมจึง
ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนสิทธิระหว่างนายอภิชาติกับโจทก์และสัญญาเช่า
ระหว่างโจทก์กับโจทก์ร่วมและขอให้จำเลยร่วมได้เป็นผู้เช่าจากโจทก์ร่วมปรากฏตาม
สำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16378/2527ของศาลชั้นต้น โจทก์ไม่เสียหายเพราะ
เป็นฝ่ายแย่งสิทธิของจำเลยร่วมโดยไม่สุจริต ดึกแถวพิพาทอยู่ในที่ลับตาห่างถนน
ใหญ่มากหากจะให้เช่าก็จะได้ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท เมื่อวันที่8
พฤศจิกายน 2527 โจทก์และเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางรักได้
บุกรุกเข้าไปในที่ดินแถวพิพาทโดยจับประตูเหล็กหน้าร้านและพังประตูหลังร้านเข้าไป
เป็นการรบกวนสิทธิครอบครองของจำเลยร่วมและบิรวารต้องเสื่อมเสียเสรีภาพ
จำเลยร่วมต้องซ่อมประตูใหม่เสียหายเป็นเงิน 12,000 บาท และขอค่าเสียหายที่ถูก
รบกวนการครอบครองอีก 40,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย
จำนวน 52,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง
แย้งจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่จำเลยร่วม

โจทก์และโจทก์ร่วมให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยร่วมไม่เคยเข้าครอบครอง
ที่ดินแถวพิพาท ประตูหน้าและหลังไม่เสียหายจึงไม่มีสิทธิฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหาย
12,000 บาท จำเลยร่วมมิได้เสื่อมเสียเสรีภาพ จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 40,000
บาทจำเลยร่วมไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ร่วม เพียงแต่นายอภิชาติผู้สร้างเดิมเคยยื่น
คำร้องขอให้โจทก์ร่วมโอนสิทธิตามสัญญาเช่าสร้างให้แก่จำเลยร่วม ต่อมานายอภิ
ชาติได้ยื่นคำร้องขอระงับการโอนให้จำเลยร่วมเปลี่ยนเป็นขอโอนให้แก่โจทก์จำเลย
ร่วมและนายอภิชาติเพียงแต่ยื่นคำร้องถึงโจทก์ร่วมขอโอนสิทธิตามสัญญาเช่าสร้าง
แม้จะได้เสียค่าธรรมเนียมการโอนด้วยก็ไม่ถือว่าโจทก์ร่วมได้อนุมัติให้มีการโอนกัน
ได้เพราะจะต้องมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการของโจทก์ร่วมเสียก่อนจึงมีผล

สมบูรณการที่จำเลยร่วมให้จำเลยและครอบครัวเข้าไปอยู่ในตึกแถวพิพาทซึ่งสร้างยังไม่เสร็จเป็นการบุกรุกละเมิดต่อโจทก์ร่วม ขอให้ยกฟ้องแย้งและ จำเลยร่วม

ในวันนัดสืบพยานโจทก์และโจทก์ร่วม จำเลยร่วมยื่นคำแถลงลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2528 ว่า การที่โจทก์และโจทก์ร่วมจะฟ้องขับไล่จำเลยและจำเลยร่วมได้หรือไม่นั้น จำต้องอาศัยคำชี้ขาดของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16378/2527 ระหว่างนายจักรสิทธิ์ มณีพลอยเพชร โจทก์ นายอภิชาติ พูเพื่องวณิช ที่ 1 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ 2 นายสุจินต์ เตโชติอัศนีย์ ที่ 3 จำเลย เสียก่อนว่าโจทก์หรือจำเลยร่วมเป็นผู้มีสิทธิในตึกแถวพิพาทดีกว่ากัน หากในคดีดังกล่าวศาลชี้ขาดว่าจำเลยร่วมเป็นผู้มีสิทธิในตึกแถวพิพาท โจทก์คดีนี้ก็จะต้องแพ้คดี ขอให้ศาลเลื่อนการพิจารณาคดีนี้ไปเพื่อฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16378/2527 ของศาลชั้นต้นโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้รอการพิจารณาคดีนี้ไว้เพื่อฟังผลคดีดังกล่าวเมื่อมีคำพิพากษาคดีดังกล่าวแล้วให้โจทก์และโจทก์ร่วมแถลงศาลภายใน 15 วัน เพื่อยกคดีนี้ขึ้นพิจารณาต่อไป

วันที่ 23 ธันวาคม 2529 คู่ความแถลงร่วมกันว่า คดีหมายเลขดำที่ 163788/2527 ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 7416/2529 โดยพิพากษาให้เพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้างระหว่างนายอภิชาติกับโจทก์และเพิกถอนสัญญาเช่าสร้างระหว่างโจทก์ร่วมกับโจทก์ ถ้าไม่สามารถเพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้างและสัญญาเช่าสร้างดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้นายอภิชาติและโจทก์ร่วมกันชดใช้เงิน 3,200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากเพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้างและสัญญาเช่าสร้างดังกล่าวได้แล้ว แต่นายอภิชาติไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าสร้างดังกล่าวให้โจทก์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้นายอภิชาติ แต่เพียงผู้เดียวชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้นแก่โจทก์แต่โจทก์และจำเลยทั้งสามในคดีดังกล่าว

อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์และโจทก์ร่วมแถลงขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ต่อไปจำเลยและจำเลยร่วมแถลงขอให้รอคติดังกล่าวถึงที่สุดเสียก่อน ศาลชั้นต้นเห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้จำต้องอาศัยคำชี้ขาดของศาลในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 7416/2529ว่าโจทก์หรือจำเลยร่วมเป็นผู้มีสิทธิในตึกแถวพิพาทดีกว่ากันเมื่อคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด จึงให้รอการพิจารณาคดีนี้ไว้ฟังผลของคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วให้โจทก์และโจทก์ร่วมแถลงศาลภายใน 15 วัน เพื่อให้ยกคดีนี้ขึ้นพิจารณาต่อไป

ต่อมาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530 ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีนี้ศาลสั่งให้รอฟังผลคดีดังกล่าวจนเวลาล่วงเลยมา 3 ปีแล้วคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาคดีต่อไป แม้ปรากฏผลของคดีดังกล่าวก็ยังมีปัญหาจะต้องพิจารณาอีก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องค่าเสียหายและฟ้องแย้งจึงเห็นสมควรให้พิจารณาคดีต่อไป

คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้พยานหลักฐานในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 7416/2529 ของศาลชั้นต้น เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้และให้สืบพยานเฉพาะประเด็นเรื่องค่าเสียหายตามฟ้องโจทก์ส่วนค่าเสียหายตามฟ้องแย้งนั้นถ้าโจทก์แพ้คดีก็ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยรวม 5,000 บาท โดยจำเลยร่วมไม่ต้องสืบพยานถึงการกระทำละเมิดของโจทก์ เป็นการอาศัยผลคดีฝ่ายโจทก์เป็นข้อชี้ขาด หากโจทก์ชนะคดี จำเลยและจำเลยร่วมก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย จำเลยร่วมและบริวารออกไปจากตึกแถวห้องหมายเลข 1, 2 บนที่ดินแปลงหมายเลขที่ 21ตำบลในตรอกเหนือ สะพานบางรัก ตรอกไต้ะ ถนนเจริญกรุงแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม

2527 จนกว่าจำเลย จำเลยร่วมและบริวารจะออกไปคำขออื่นให้ยก ให้ยกฟ้องแย้ง
ของจำเลยร่วม

จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยซึ่งจำเลยและจำเลยร่วมมิได้ฎีกาโต้แย้งว่าเดิมโจทก์ร่วมทำสัญญาให้
นางสุวรรณา สิงห์จาวลา เข้าที่ดินของโจทก์ร่วมแปลงหมายเลขที่ 21 เพื่อสร้าง
ตึกแถวสองคูหาเลขที่ 1-2 แล้วยกกรรมสิทธิ์ในตึกแถวนั้นให้โจทก์ร่วมตามหนังสือ
สัญญาเช่าที่ดินชั่วคราวเอกสารหมายเลข 59 ต่อมานางสุวรรณาได้โอนสิทธิการเช่า
สร้างให้นายอภิชาติ พุเพื่องวนิช และนายอภิชาติได้ทำสัญญาเช่าสร้างกับโจทก์ร่วม
แล้วตามเอกสารหมายเลข 63 หลังจากนั้นนายอภิชาติได้ตกลงโอนสิทธิการเช่าสร้างดัง
กล่าวให้แก่จำเลยร่วมและได้ยื่นเรื่องราวขอโอนสิทธิการเช่าสร้างให้โจทก์ร่วม
พิจารณาอนุมัติ แต่ในระหว่างที่โจทก์ร่วมกำลังพิจารณาอนุมัติอยู่นั้น โจทก์ร่วมได้รับ
หมายห้ามชั่วคราวของศาลชั้นต้นห้ามโอนสิทธิการเช่าสร้างของนายอภิชาติในคดี
แพ่งที่โจทก์ฟ้องนายอภิชาติให้ชำระเงินตามเช็ค ต่อมาศาลชั้นต้นมีหนังสือแจ้งถอน
หมายห้ามชั่วคราวนั้นและนายอภิชาติได้ขอระงับการโอนสิทธิการเช่าสร้างให้แก่
จำเลยร่วมและขอโอนสิทธิการเช่าสร้างให้แก่โจทก์แทน โจทก์ร่วมอนุมัติให้นายอภิ
ชาติระงับการขอโอนสิทธิการเช่าสร้างให้แก่จำเลยร่วมและอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่า
สร้างให้แก่โจทก์ โจทก์ร่วมได้ทำสัญญาเช่าสร้างกับโจทก์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2527 ตามเอกสารหมายเลข 71 หลังจากก่อสร้างตึกแถวเสร็จแล้ว จำเลยร่วมได้ให้
จำเลยและครอบครัวเช่าอยู่ในตึกแถวพิพาท ต่อมาจำเลยร่วมทราบเรื่องที่โจทก์ร่วม

อนุหมัตติตั้งกล่าวจึงยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้างระหว่างนายอภิชาติ กับโจทก์ และเพิกถอนสัญญาเช่าสร้างระหว่างโจทก์ร่วมกับโจทก์ ปราบฏตามสำนวน คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 7416/2529 ของศาลชั้นต้น คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการ แรกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยและจำเลยร่วมออกจากตึกแถว พินาทหรือไม่นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์และโจทก์ร่วมฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและจำเลย ร่วมออกจากตึกแถวพินาทโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าสร้างและสัญญาเช่าระหว่าง โจทก์ร่วมกับโจทก์เมื่อปราบฏว่าคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 7416/2529 ของศาลชั้นต้น ถึงที่สุด โดยศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นว่าให้บังคับคดีตามคำ พินาทศาลชั้นต้น คือให้เพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้างระหว่างนายอภิชาติกับ โจทก์และเพิกถอนสัญญาเช่าสร้างระหว่างโจทก์ร่วมกับโจทก์ ซึ่งมีผลเสมือนไม่มีการ โอนสิทธิการเช่าที่ดินของโจทก์ร่วมเพื่อสร้างตึกแถวแล้วยกกรรมสิทธิ์ในตึกแถวนั้น ให้โจทก์ร่วม และไม่มีสัญญาเช่าระหว่างโจทก์ร่วมกับโจทก์โจทก์ร่วมและโจทก์ยัง ไม่มีสิทธิอย่างใดในตึกแถวพินาทโจทก์ร่วมและโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ปัญหานี้เป็น ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้น วินิจฉัยเองได้ เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายแพ้คดี โจทก์ต้องใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยร่วมอีกต่อ ไป

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมภพ โชติกวณิชย์-บุญธรรม อยู่พุก-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ